

1501178-23.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Inquérito

Policial - 2206862/2021 - DEL.POL.IPERÓ, 13846912 - DEL.POL.IPERÓ, 313/21/506 -

DEL.POL.IPERÓ, 2206862 - DEL.POL.IPERÓ, 2206862/2021 - Delegacia de Polícia de

Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA ODETE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1501178-23.2021.8.26.0082 Controle nº 2021/000797 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Inquérito

Policial - 2206862/2021 - DEL.POL.IPERÓ, 13846912 - DEL.POL.IPERÓ, 313/21/506 -

DEL.POL.IPERÓ, 2206862 - DEL.POL.IPERÓ, 2206862/2021 - Delegacia de Polícia de

Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA ODETE DE ARRUDA SANTOS e outro

Artigo da denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Processo Digital

Prioridade Idoso

Aos 16 de maio de 2022, às 14h00min, esteve presente na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ JÚLIO LOZANO JÚNIOR, a Defesa, Dra. FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE, Defensora Pública do Estado de São Paulo, Dra. SABRINA OLIVEIRA MACHADO - OAB/SP 390.792, os réus ALISON HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e MARIA ODETE DE ARRUDA SANTOS, as testemunhas VANDO SANTOS DE FREITAS, VALDINEI APARECIDO RIBEIRO - arroladas pela acusação e MARCIA FERREIRA DOS SANTOS MARQUES - arrolada pela defesa.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, os réus foram entrevistados de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e os Comunicados CG nº 284/2020 e 208/2022, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, sendo a mídia disponibilizada neste termo conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, foram inquiridas as testemunhas de acusação, a testemunha de defesa e, antes do interrogatório foi assegurado aos acusados o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), inclusive em meio virtual, bem como do seu direito de permanecer calado e não responderem às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez aos acusados as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificados da acusação, passaram os réus a serem interrogados de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, o representante do MP requereu a absolvição dos acusados por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP). As Defesas reiteraram a manifestação ministerial.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos.

MARIA ODETE DE ARRUDA SANTOS e ALISON HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados, ela como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ele artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque, segundo consta a inicial, no dia no dia 24 de março de 2021, na cidade de Sorocaba (fl. 22) e com destino à Penitenciária Odon Ramos Maranhão, na Estrada Municipal Tatui/Iperó, km 55, Iperó/SP, MARIA ODETE DE ARRUDA SANTOS remeteu ao seu filho ALISON HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, para fins de tráfico, 14 porções de maconha (com princípio ativo tetrahidrocannabinol) com massa líquida total de 19,04g (dezenove gramas e quarenta centigramas), conforme laudo pericial definitivo de fls. 12/14, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05/06), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 07/09, 10/11 e 12/14), Imagem (fls. 15/19), Comunicado de Evento (fls. 20/22), Termos de Declarações (fls. 23, 24, 25 e 111), Auto de Sindicância (fls. 82/107), Termo de Coleta de Material Gráfico (fls. 112/113), Laudo de Exame Grafotécnico (fls. 125/130), Pesquisa Processual (fl. 138 - Maria) e Folha de Antecedentes (fls. 139/145 - Alison). Oferecida a denúncia (fls. 133/136), os réus foram notificados e citados (fls. 169 - Alison; e 178 - Maria) e apresentaram defesas preliminares (fls. 173 - Alison; e 193/196 - Maria), após o que a inicial foi recebida (fls. 205/207, item "1"). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réus interrogados em seguida. Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é improcedente. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fls. 05/06) foi submetido a exame químico-toxicológico (fls. 07/09, 10/11 e 12/14), sendo que os peritos concluíam que se tratava mesmo de 14 (quatorze) porções de maconha, com massa líquida total de 19,04g (dezenove gramas e quarenta centigramas), o que revela a existência de tráfico. A autoria, porém, é duvidosa. Conforme fls. 243/246, 247/248 e 263/264, a postagem do pacote com o entorpecente foi paga em dinheiro e se deu numa agência do centro de Sorocaba, não havendo informações da pessoa que efetivamente tenha estado no estabelecimento nem

imagens que possibilitem identificá-la. A prova oral, ainda que corrobore a materialidade, é frágil para comprovação da autoria: A testemunha de acusação Vando Santos de Freitas relatou que, no dia dos fatos, o réu recebeu um Sedex, sendo remetente a senhora Maria Odete de Arruda Santos. O réu confirmou ser sua encomenda e fizeram a abertura. Localizaram 14 porções de maconha entre as fatias de um pão de forma e oito invólucros emborrachados contendo tinta. No mesmo sentido o depoimento de Valdinei Aparecido Ribeiro, também testemunha de acusação e agente penitenciário. A testemunha de defesa Márcia Ferreira dos Santos disse que é filhas e irmã dos réus. Sua mãe é doente e não sai sozinha de casa. Os réus negaram a prática do crime em sede administrativa e em Juízo (fls. 25 e 111). Em Juízo, Maria Odete de Arruda Santos alegou que jamais enviaria produtos ou mesmo objetos ilícitos para dentro do sistema prisional. Alison Henrique Ferreira dos Santos, por sua vez, alegou que não tem conhecimento de quem possa ter lhe enviado droga, via Sedex. Somente permitiu a abertura do Sedex porque constava sua mãe como remetente. Acredita que alguém está querendo prejudicá-lo. Sua mãe jamais lhe enviaria drogas. Acredita que alguém pegou correspondência que estava na sua cela enviada por sua mãe e usou para enviar a droga. A prova pericial indica que realmente o nome da ré constava em um pedaço de papel e não no próprio envelope, que fortalece as negativas dos réus. Como visto, a produzida não dá a segurança necessária da prática do crime pelos réus. Sempre bom lembrar que no direito penal vigora o princípio "in dubio pro reo", ou seja, diante da gravidade da condenação penal, na ausência de certeza do crime ou de sua autoria deve o magistrado prolatar sentença absolutória. Nesse sentido: "TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'" (RJTJERGS 177/136). Ante todo o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, em consequência, ABSOLVO os réus MARIA ODETE DE ARRUDA SANTOS e ALISON HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, do crime a eles imputado na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com o eventual trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

Os réus Alison e Maria Odete e sua Defesa foram devidamente intimados da presente sentença, tomando ciência e acabaram neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes e estas manifestaram concordância com seu teor (cf. artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ).

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: